GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 36/2024

Belo Horizonte, 27 de setembro de 2024.

Assunto: Manifestação quanto ao apontamento feito no Relatório Temático 19/2024 (Mineração) do financiamento de despesas correntes com Receita de Capital, no âmbito do Acordo firmado entre o Estado e Minas Gerais e a Vale S/A

SUMÁRIO EXECUTIVO

A presente nota técnica objetiva apresentar esclarecimentos quanto ao apontamento feito pela Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais – Cfamge, equipe técnica do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais – TCEMG, no Relatório Temático 19/2024 - Mineração (97800172), de que mantém o entendimento expresso em relatórios anteriores de que as despesas correntes realizadas no âmbito do Acordo Vale S/A não devem ser financiados com receitas de capital.

DA ANÁLISE

A Coordenadoria de Fiscalização e Avaliação da Macrogestão Governamental do Estado de Minas Gerais – Cfamge/TCEMG, por meio do Relatório Temático 19/2024 – 1º Semestre – Mineração (97800172), reiterou entendimento expresso nos Relatórios sobre a Macrogestão e Contas do Governador do Estado de Minas Gerais – Exercícios de 2021, 2022 e 2023, de que a realização de Outras Despesas Correntes utilizando as Receitas de Capital arrecadadas no escopo do Acordo firmado entre o Estado de Minas Gerais e a Vale S/A está em desacordo com a legislação vigente, em especial com o art. 11, § 2º, da Lei 4.320/64.

Sobre a questão da possibilidade de utilização de receitas de Capital em despesas correntes, a Subsecretaria de Planejamento e Orçamento – SPLOR, manifestou-se a respeito, em 14/05/2024, por meio da Nota Técnica nº SEPLAG/SPLOR nº. 19/2024 (88277756- 1630.01.0000258/2024-25).

Esta unidade, ainda mantém o mesmo entendimento exarado na manifestação técnica anterior de que "as receitas de capital podem financiar, nos casos sem impedimentos constitucionais e legais específicos, despesas correntes."

No caso dos recursos do Acordo, classificados como Outras Receitas de Capital, entende-se que não havendo impedimento legal específico, podem ser utilizadas no financiamento das despesas correntes. Ou seja, não havendo legislação específica associada à receita de capital em questão que vede ou restrinja a aplicação específica ou indica o objeto do gasto, seria possível a destinação para despesas correntes.

Contudo, considerando o entendimento diverso da equipe técnica do egrégio, a fim de pacificar a questão, esta unidade propõe que sejam considerados na análise da origem do financiamento das despesas correntes realizadas no âmbito do Acordo, mais especificamente relativas aos Anexos IV e Ressarcimento e Contratações Temporárias, as receitas correntes arrecadadas (remuneração de depósitos bancários, restituições, indenizações e ressarcimentos), conforme detalhamento disposto na Tabela 1:

Tabela 1 – Receita Arrecadada Corrente e Despesa Paga Corrente vinculadas ao Anexo IV e Anexo Ressarcimento e Contratações Temporárias do Acordo Vale S/A

Descrição	2021	2022	2023	2024	Total Geral
Receita Corrente Anexo IV	4.311.049	61.657.852	134.803.259	139.482.054	**340.254.213**
Despesa Corrente Anexo IV	3.554.230	32.153.871	58.829.485	37.651.795	**132.189.381**
Receita Corrente Ressarcimentos e Contratações Temporárias	6.405.395	39.298.047	45.480.957	23.288.209	**114.472.608**
Despesa Corrente Ressarcimentos e Contratações Temporárias	-	4.596.131	4.492.205	839.163	**9.927.500**
Receita Corrente Total Acordo	**10.716.444**	**100.955.989**	**180.284.216**	**162.770.263**	**454.726.821**
Despesa Corrente Total Acordo	**3.554.230**	**36.750.002**	**63.321.690**	**38.490.959**	**142.116.881**

Fonte: Comitê Pró-Brumadinho, dados do Armazém de Informações SIAFI

Como é possível perceber a partir dos dados contidos na Tabela 1, o valor arrecadado, no escopo dos Anexo IV e Ressarcimento e Contratações Temporárias, de receita corrente, seja analisado cada anexo de forma apartada ou mesmo a Total (R$454,7 milhões), é suficiente para fazer face as despesas correntes realizadas (R$142,12 milhões), no âmbito dos mesmos anexos, no período em análise.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, caso a Coordenadoria mantenha o entendimento de não acolher a manifestação técnica desta unidade de considerar a possibilidade de se utilizar Receita de Capital para o financiamento das despesas correntes, nos manifestamos na linha de que seja considerado, pela Cfamge, que as despesas correntes foram custeadas com as Receitas Correntes arrecadadas até então e detalhadas na Tabela 1 deste documento.

Felipe Magno Parreiras de Sousa

Subsecretário de Planejamento e Orçamento - SPLOR

Secretária de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 01/10/2024, às 15:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **98314754** e o código CRC **42671C15**.

Referência: Processo nº 24.0.000007101-0 SEI nº 98314754